

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1634

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – תשלום על פי צריכה בעסקה מתמשכת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 13ב בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13ב, סעיף קטן (ב3) – בטל.
2. הוספת סעיף 13ד2 אחר סעיף 13ד1 לחוק העיקרי יבוא :

"תשלום על פי צריכה בעסקה
לרבות עסקה להספקת גז בין צרכן גז לספק גז ;
בסעיף זה, "תשלום קבוע" – תשלום שנקבע שלא
על פי היקף השימוש שעושה הצרכן בטובין או
בשירותים שמספק לו העוסק."

דברי הסבר

חוק הגנת הצרכן וחוקים נוספים נועדו להבטיח לצרכן בהירות ושקיפות בכל הנוגע למחיר הסופי שאותו הוא נדרש לשלם בשל צריכת מוצר או שירות. ואולם, חברות שונות מחייבות, נוסף על מחיר המוצר או השירות שבו הצרכן עשה שימוש, גם דמי שירות חודשיים או תשלומים קבועים המגיעים לעשרות שקלים לכל חשבונית. כדי להבטיח לצרכן בהירות ושקיפות בתשלומים החודשיים שבהם הוא מחויב, מוצע לאסור כליל על גבייה של תשלומים קבועים בעסקה מתמשכת. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/18/1037) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1148). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2698 ; פ/20/785 ; פ/23/1679 ; פ/24/837). הצעת החוק זהה לפ/24/837 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.